# 建築基準法 暗記ノート

章ごとに1ページ・特徴は番号つきで1行ずつ。太字＋下線＝必ず覚える核心語（穴埋めテストで空欄になる部分）

## 目次


1. 第1章　用語と適用範囲
2. 第2章　建築確認①　どの建築物・どの工事に必要か（令和7年改正）
3. 第3章　建築確認②　検査・使用制限・中間検査
4. 第4章　単体規定①　構造・防火・設備（数字で覚える）
5. 第5章　単体規定②　居室の衛生（採光・換気・天井高・地階・便所）
6. 第6章　道路規制（道路の定義・2項道路・接道義務）
7. 第7章　用途制限（13地域と建物）
8. 第8章　容積率
9. 第9章　建蔽率
10. 第10章　高さ制限（絶対高さ・斜線・日影）
11. 第11章　防火地域・準防火地域
12. 第12章　建築協定・違反建築物・その他の手続

# 第1章　用語と適用範囲

> 問17・18の土台。「建築」「特殊建築物」「主要構造部」の定義と、単体規定は全国・集団規定は都市計画区域内だけ、という線引き。

1. 建築＝**新築・増築・改築・移転**の4つ（修繕・模様替は「建築」ではない）
2. 大規模の修繕・模様替＝**主要構造部**（壁・柱・床・はり・屋根・階段）の一種以上について**過半**の修繕・模様替
3. 主要構造部に**基礎**は含まれない（基礎は「構造耐力上主要な部分」）
4. 特殊建築物＝学校・病院・劇場・百貨店・共同住宅・寄宿舎・旅館・工場・倉庫・自動車車庫など（**事務所**は特殊建築物ではない）
5. 居室＝居住・執務・作業・集会・娯楽等のため**継続的**に使用する室（玄関・廊下・便所・浴室は居室でない）
6. 地階＝床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さが天井高の**1/3**以上の階
7. 延べ面積＝各階の**床面積の合計**（容積率の計算では車庫等の不算入あり）
8. 単体規定（構造・防火・衛生・設備）＝**全国**どこでも適用
9. 集団規定（道路・用途・容積率・建蔽率・高さ・防火地域）＝**都市計画区域・準都市計画区域**内（＋知事指定区域）だけ適用
10. 既存不適格建築物＝法改正時にすでにあった建築物は改正規定を**適用しない**（増改築等をするときは適用）
11. **国宝・重要文化財**等（文化財保護法）には建築基準法を適用しない
12. 特定行政庁＝**建築主事**を置く市町村の**長**、その他の市町村では**都道府県知事**

> **一文：建築は4つ、主要構造部に基礎なし、事務所は特殊建築物じゃない、単体は全国・集団は都計区域**

## 第2章　建築確認①　どの建築物・どの工事に必要か（令和7年改正）

> 「この工事に確認が要るか」を1号・2号・3号で判定する。令和7年4月から旧4号が消え、2階建て以上は全部2号になった。

1. 1号建築物＝**特殊建築物**で、その用途部分の床面積が**200㎡**超（**全国**）
2. 2号建築物＝階数**2**以上 または 延べ面積**200㎡**超の建築物（木造・非木造を問わず、**全国**）
3. 3号建築物＝1号・2号以外（平家で200㎡以下）で、**都市計画区域・準都市計画区域**等の内にあるもの
4. 1号・2号は、新築・増改築・移転に加えて**大規模の修繕・模様替**にも確認が必要
5. 3号は**新築・増築・改築・移転**だけ（大規模修繕・模様替は不要）
6. 増築・改築・移転が**10㎡以内**で、かつ**防火地域・準防火地域**外なら確認不要（防火・準防火地域内は1㎡でも必要）
7. 用途変更して**200㎡**超の特殊建築物にする場合は確認が必要（劇場→映画館など**類似の用途**間は不要）
8. 用途変更の工事完了は検査ではなく**届出**（建築主事等に工事完了届）
9. 建築確認をするのは**建築主事・建築副主事**または**指定確認検査機関**
10. 審査期間：1号・2号は**35日**以内、3号は**7日**以内に確認済証を交付
11. 防火地域・準防火地域外の**住宅**（一定の併用住宅を含む）以外は、確認の前に**消防長・消防署長**の同意が必要
12. 確認済証がないと**工事に着手**できない（確認申請は**建築主**が行う）

**一文：200超の特殊、2階以上か200超、残りは都計区域内なら平家でも。10㎡以内でも防火地域なら確認**

## 第3章　建築確認②　検査・使用制限・中間検査

確認のあとの流れ。工事完了→完了検査→検査済証。「検査済証が出るまで使えるか」で1号・2号と3号が分かれる。

1. 工事完了→完了の日から**4日**以内に到達するよう完了検査を申請
2. 建築主事等は申請受理から**7日**以内に検査→適合なら**検査済証**交付
3. **1号・2号**建築物は検査済証の交付を受けるまで原則**使用できない**（3号は使用できる）
4. 使用禁止の例外＝**特定行政庁**等が仮使用を**認定**したとき、または完了検査申請受理日から**7日**経過したとき
5. 中間検査＝**特定工程**（階数3以上の共同住宅の**2階の床・はりの配筋**工事等）終了後**4日**以内に申請
6. 中間検査に合格して**中間検査合格証**をもらうまで、特定工程後の工程に進めない
7. **指定確認検査機関**が確認・検査をしたときは建築主事等がしたものとみなす
8. 確認の処分に不服→**建築審査会**に審査請求
9. 建築主は工事現場に確認済証の表示をし、**工事施工者**は設計図書を現場に備える
10. 建築確認と届出は別：建築物を**除却**する工事の施工者は**10㎡**超なら都道府県知事に**届出**（建築工事届は建築主）
11. **省エネ基準**への適合＝令和7年4月から原則すべての新築住宅・非住宅に義務（確認で審査）

**一文：完了4日・検査7日、1号2号は検査済証まで使えない、特定工程は4日以内に中間検査**

## 第4章　単体規定①　構造・防火・設備（数字で覚える）

全国に適用される「建物そのものの安全」のルール。数字がそのまま問われる。

1. 高さ**20m**超の建築物→**避雷設備**（周囲の状況で安全上支障なければ不要）
2. 高さ**31m**超の建築物→**非常用昇降機**（非常用エレベーター）
3. 高さ**60m**超の建築物→構造方法について**国土交通大臣の認定**（時刻歴応答解析）
4. 木造で構造計算が必要＝階数**3**以上・延べ面積**300㎡**超・高さ**16m**超のいずれか（令和7年改正で500㎡→300㎡）
5. 木造以外で構造計算が必要＝階数**2**以上・延べ面積**200㎡**超のいずれか
6. 延べ面積**1,000㎡**超の建築物→**防火壁**または防火床で1,000㎡以内ごとに区画（耐火・準耐火建築物等は不要）
7. 延焼のおそれのある部分＝隣地境界線・道路中心線等から1階は**3m**以下、2階以上は**5m**以下の部分
8. 石綿（アスベスト）＝**吹付け石綿**等の添加建材は使用**禁止**
9. シックハウス＝**クロルピリホス**は使用禁止、**ホルムアルデヒド**は内装仕上げの制限＋**24時間換気**設備
10. 2階以上の**屋上広場・バルコニー**の周囲には高さ**1.1m**以上の手すり壁・さく・金網
11. 建築材料は**JIS・JAS**規格品または国土交通大臣の認定品（主要構造部等に使うもの）
12. 大規模建築物：階数**4**以上・高さ**16m**超・延べ**3,000㎡**超の木造等は主要構造部を耐火構造等にする

**一文：20避雷・31エレベ・60大臣、木造は3階300㎡16m、1000㎡で防火壁、3m5mが延焼のおそれ**

# 第5章　単体規定②　居室の衛生（採光・換気・天井高・地階・便所）

人が長くいる「居室」を守るルール。分数と寸法を正確に。

1. 住宅の居室の**採光**＝開口部の面積が床面積の**1/7**以上（一定の照明設備があれば**1/10**まで緩和）
2. 居室の**換気**＝開口部の面積が床面積の**1/20**以上（換気設備があれば不要）
3. 居室の**天井高**＝**2.1m**以上（一室で高さが異なる場合は**平均**の高さ）
4. 住宅の居室・学校の教室・病院の病室・寄宿舎の寝室を**地階**に設ける→壁・床の**防湿**等の衛生上の措置
5. **下水道処理区域**内では便所は**水洗便所**にし、汚水管を公共下水道に連結
6. 便所には採光・換気のため**直接外気**に接する窓（水洗で換気設備があれば不要）
7. 長屋・共同住宅の各戸の**界壁**は**小屋裏・天井裏**に達するものとし、遮音性能を確保（天井が遮音性能を持てば緩和）
8. 敷地は原則これに接する**道**の境より**高く**、建築物の地盤面は周囲の土地より高く（排水・湿潤対策）
9. 湿潤な土地・出水のおそれが多い土地・ごみ埋立地では**盛土・地盤改良**等の措置
10. **階段**には手すりを設け、幅・けあげ・踏面は用途・規模ごとの基準による
11. **居室を有する**建築物は、建築材料のホルムアルデヒド発散区分で内装仕上げを制限

**一文：採光7分の1、換気20分の1、天井2.1平均、地階は防湿、処理区域は水洗**

## 第6章　道路規制（道路の定義・2項道路・接道義務）

> 集団規定の入口。「道路とは何か」「敷地は道路にどう接するか」「道路の中に何を建てられないか」。

1. 道路＝幅員**4m**以上（特定行政庁が指定する区域では**6m**以上）の、道路法の道路・都市計画法等の道路・既存道路・計画道路・**位置指定道路**
2. 計画道路＝**2年**以内に事業執行予定として特定行政庁が指定したもの
3. 位置指定道路＝**私道**で、特定行政庁からその位置の**指定**を受けたもの
4. 2項道路＝基準時に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で**特定行政庁**が指定したもの→道路とみなす
5. 2項道路は**中心線**から水平距離**2m**（6m区域では3m）の線を道路境界線とみなす（がけ・川の側は反対側境界から**4m**）
6. **セットバック**部分は敷地面積に**算入しない**し、建築もできない
7. 接道義務＝建築物の敷地は道路（**自動車専用道路**等を除く）に**2m**以上接する
8. 接道義務の例外①＝周囲に広い空地を有する建築物で特定行政庁が**建築審査会の同意**を得て**許可**したもの
9. 接道義務の例外②＝幅員4m以上の**道**に2m以上接する延べ面積**200㎡**以内の一戸建て住宅等で特定行政庁が**認定**したもの（審査会同意不要）
10. 地方公共団体は**条例**で接道義務を**付加**できる（特殊建築物・3階以上・延べ1,000㎡超・袋路状道路のみに接する建築物等）。**緩和**はできない
11. 道路内建築制限＝道路内・道路に突き出して建築**不可**。例外：**地盤面下**の建築物、特定行政庁が許可した**公衆便所・巡査派出所**、公共用歩廊（アーケード）等
12. **私道**の変更・廃止で接道義務に反することになる場合、特定行政庁は**禁止・制限**できる
13. **壁面線**（特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定）を越えて建築物の壁・柱・高さ**2m**超の門塀は建築不可

**一文：4m道路に2m接道、2項道路は中心から2m下がる、条例は付加のみ、道路内は地下と派出所**

# 第7章　用途制限（13地域と建物）

「この建物はこの地域に建つか」。表を全部覚えるのではなく、境目（○になり始める地域、×になる地域）を覚える。

1. 住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿＝**工業専用地域**だけ×（工業地域は○）
2. 幼稚園・小中高校＝**工業・工専**×（それ以外は全部○）
3. 大学・高専・専修学校・病院＝**一低・二低・田園**×＋**工業・工専**×
4. **保育所・診療所・神社・寺院・教会・巡査派出所・公衆浴場**＝全地域○
5. 図書館・老人ホーム・老人福祉センター＝**工専**だけ×
6. ホテル・旅館＝**一住**（3,000㎡以下）から○、**工業・工専**×（低層・中高層×）
7. カラオケボックス・ダンスホール＝**二住**から○（一住×、二住・準住・工業は10,000㎡以下）
8. 劇場・映画館・演芸場＝**準住**（客席**200㎡**未満）から○、近商・商業・準工は制限なし、工業・工専×
9. 料理店・キャバレー・ナイトクラブ＝**商業・準工**だけ○（個室付浴場は**商業**だけ）
10. 自動車教習所・大規模店舗等＝**一住**（3,000㎡以下）から○
11. 倉庫業の倉庫＝**準住**から○（一住・二住×）
12. 一低の店舗＝**兼用住宅**（延べ面積の1/2未満かつ**50㎡**以下）のみ○、二低は**150㎡**以下2階以下の店舗○
13. 田園住居地域＝農産物直売所・農家レストラン（**500㎡**以内）○、農業用倉庫○
14. 敷地が2以上の用途地域にまたがる→**過半**の属する地域の制限を敷地全体に適用
15. 用途制限は**特定行政庁**の許可（公開による意見の聴取＋**建築審査会の同意**）で緩和できる
16. 卸売市場・火葬場・と畜場・ごみ焼却場等は**都市計画**でその敷地の位置が決定していないと新築・増築不可（特定行政庁許可の例外あり）

**一文：住宅は工専だけ×、学校は工業から×、ホテルは一住から、カラオケは二住から、料理店は商業・準工だけ**

## 第8章　容積率

> 延べ面積を敷地面積で割った上限。都市計画の値と「前面道路の幅員に係数を掛けた値」の小さい方。不算入の分数がよく出る。

1. 前面道路の幅員が**12m**未満→幅員に**4/10**（住居系8地域）または**6/10**（その他）を掛けた値と、都市計画の容積率の**小さい方**
2. 前面道路が2以上あるときは**最大**の幅員を使う
3. 特定道路（幅員**15m**以上）から**70m**以内にあり、前面道路が6m以上12m未満の敷地は幅員を割増して計算
4. 住宅・老人ホーム等の**地階**（天井が地盤面から1m以下）の床面積は、住宅部分の床面積の**1/3**まで不算入
5. **自動車車庫**の床面積は延べ面積の**1/5**まで不算入
6. 共同住宅・老人ホーム等の**共用の廊下・階段・エントランス**の床面積は不算入（全部）
7. **エレベーターの昇降路**の床面積は不算入（全部）
8. 備蓄倉庫・蓄電池は**1/50**まで、自家発電設備・貯水槽・宅配ボックスは**1/100**まで不算入
9. 敷地が2以上の地域にまたがる→容積率は面積比で**加重平均**（過半ではない）
10. 用途地域の指定のない区域の容積率は**特定行政庁**が都道府県都市計画審議会の議を経て定める
11. 敷地内に**空地**を確保した建築物は特定行政庁の許可で容積率を緩和できる（総合設計）
12. **高層住居誘導地区**・**特例容積率適用地区**等は容積率の緩和・移転の仕組み（都市計画法とセット）

**一文：12m未満は住居4・その他6を掛けて小さい方、地下3分の1・車庫5分の1・共用廊下は全部不算入、またがれば加重平均**

# 第9章　建蔽率

建築面積を敷地面積で割った上限。「プラス1/10」と「制限なし」の条件を正確に。

1. 建蔽率は都市計画で定める（商業地域は**8/10**固定、用途地域なしは特定行政庁が定める）
2. 特定行政庁が指定する**角地**→**+1/10**
3. **防火地域**内の**耐火建築物**等（建蔽率8/10の地域を除く）→**+1/10**
4. **準防火地域**内の耐火建築物等・**準耐火建築物**等→**+1/10**
5. 角地＋（防火地域の耐火等 or 準防火地域の耐火・準耐火等）→**+2/10**
6. 建蔽率**8/10**の地域内で、かつ**防火地域**内の**耐火建築物**等→建蔽率の制限**なし**（10/10）
7. **巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊**等→制限なし
8. 公園・広場・道路・川等の内にある建築物で特定行政庁が安全上等支障ないと認めて**許可**したもの→制限なし
9. 敷地が**防火地域の内外**にわたり、建築物の全部が耐火建築物等→敷地全部が**防火地域内**にあるものとみなす
10. 敷地が2以上の地域にまたがる→建蔽率も面積比で**加重平均**
11. **壁面線**の指定等がある場合は特定行政庁の許可で建蔽率を緩和できる
12. 用途地域内の**敷地面積の最低限度**は都市計画で定め、**200㎡**を超えてはならない

**一文：角地＋1、防火耐火＋1、両方＋2、8/10かつ防火耐火は無制限、派出所と公衆便所も無制限**

## 第10章　高さ制限（絶対高さ・斜線・日影）

「どの地域にどの制限がかかるか」の組合せ問題。低層3地域は絶対高さがあるので隣地斜線なし、と覚える。

1. 絶対高さ制限＝**一低・二低・田園**で**10m**または**12m**（都市計画で定める）
2. 絶対高さは敷地内に空地があり敷地面積が一定以上で低層住宅の環境を害しないと特定行政庁が**認定**→12mに緩和、その他は**許可**（建築審査会同意）で緩和
3. 道路斜線制限＝**すべての用途地域**＋用途地域の指定のない区域
4. 隣地斜線制限＝**一低・二低・田園**には適用**なし**（絶対高さがあるから）
5. 北側斜線制限＝**一低・二低・田園・一中高・二中高**（一中高・二中高で**日影規制**の対象区域は除く）
6. 日影規制の対象区域＝**地方公共団体の条例**で指定（**商業・工業・工専**は指定できない）
7. 日影規制の対象建築物＝一低・二低・田園は**軒高7m**超または**3階**以上、その他の区域は高さ**10m**超
8. 対象区域**外**の建築物でも、高さ10m超で冬至日に対象区域内に日影を生じさせるものは規制対象
9. 同一敷地内に2以上の建築物→日影規制では**一の建築物**とみなす
10. 日影規制は特定行政庁の**許可**（建築審査会同意）で緩和できる
11. 一低・二低・田園の**外壁の後退距離**＝都市計画で定めるとき**1.5m**または**1m**
12. 天空率＝斜線制限と同程度以上の**採光・通風**を確保すれば斜線制限を適用しない

**一文：低層3地域は10m12mで隣地斜線なし、北側は低層と中高層、日影は商業・工業・工専に指定できない**

# 第11章　防火地域・準防火地域

「階数と延べ面積」で耐火・準耐火が決まる。防火地域の方が厳しい。看板規制は防火地域だけ。

1. 防火地域：階数**3**以上（地階含む）または延べ面積**100㎡**超→**耐火建築物**等、それ以外→**準耐火建築物**等以上
2. 準防火地域：地階を除く階数**4**以上または延べ面積**1,500㎡**超→**耐火建築物**等
3. 準防火地域：延べ面積**500㎡**超1,500㎡以下→耐火または**準耐火建築物**等
4. 準防火地域：地階を除く階数3で500㎡以下→耐火・準耐火または**一定の技術基準**適合建築物。木造2階以下は外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分を**防火構造**
5. 防火地域・準防火地域内の建築物の**屋根**は火の粉による延焼を防ぐ構造（不燃材料等）
6. 防火地域内で**屋上**に設ける看板・広告塔、または高さ**3m**超の看板等→主要な部分を**不燃材料**（**準防火地域**にはこの規制なし）
7. 防火・準防火地域内で**外壁が耐火構造**の建築物→外壁を**隣地境界線に接して**設けられる
8. 建築物が防火地域と準防火地域に**またがる**→全部に**防火地域**（厳しい方）の規定を適用
9. ただし**防火壁**で区画されている場合は、防火壁外の部分は緩い方の地域の規定でよい
10. 防火地域内でも**卸売市場の上家・機械製作工場**等で不燃構造のものは耐火等の要件を適用しない
11. 防火地域・準防火地域の指定は**都市計画**（地域地区）
12. 防火地域内の**門・塀**（高さ2m超の門塀など）にも準用の規定あり（延焼のおそれのある部分）

**一文：防火は3階か100㎡で耐火、準防火は4階か1500で耐火・500超で準耐火、看板3mは防火地域だけ、またがれば厳しい方**

# 第12章　建築協定・違反建築物・その他の手続

住民が自分たちで作るルール（建築協定）と、特定行政庁の権限。「全員か過半数か」と「認可・公告」を正確に。

1. 建築協定を締結できるのは**市町村**が**条例**で定めた区域内
2. 締結＝土地所有者等（所有者・**借地権者**）の**全員**の合意→**特定行政庁**の**認可**→公告
3. 借地権の目的となっている土地では**借地権者**の合意があればよい（所有者の合意不要）
4. 変更＝**全員**の合意＋認可、廃止＝**過半数**の合意＋認可
5. 認可の**公告後**に土地所有者等になった者にも協定の**効力が及ぶ**
6. **一人協定**＝土地所有者が1人でも締結でき、認可日から**3年**以内に2以上の所有者等が存することになった時から効力
7. 協定で定められる内容＝建築物の**敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備**に関する基準
8. 協定区域**隣接地**を定めておけば、後から区域に**加入**できる（所有者等の意思表示のみ）
9. 特定行政庁は違反建築物の**建築主・工事請負人・所有者等**に工事停止・除却・使用禁止等を**命令**できる
10. 緊急の場合は**建築監視員**が仮の使用禁止・工事停止を命令できる
11. 建築審査会＝特定行政庁の**許可**への**同意**、処分に対する**審査請求**の裁決
12. 特定行政庁が用途・容積率・高さ等の制限を許可で緩和するときは原則**建築審査会の同意**（例外：認定で足りるもの）

**一文：協定は全員で結び全員で変え過半数でやめる、公告後の新所有者にも及ぶ、一人協定は3年**